RESUMÉ — Exekutorský smírčí řád

Stavovský předpis Exekutorské komory ČR

Zdrojové znění: Podle dodaného dokumentu; úplnost pozdějších změn nepotvrzena..

Dodaný předpis obsahuje historické odkazy na dřívější trestní a přestupkové zákony; tyto odkazy nejsou převáděny na tvrzení o nynějších skutkových podstatách.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje smírné řešení profesních a dalších vymezených sporů před orgány komory.

Zásady a nosné koncepty: Přednost smíru, kolegialita, dobrovolnost výsledné dohody a respekt k soudní ochraně.

Systematika: Obligatorní a fakultativní smírčí řízení, návrh, projednání a ukončení.

Subjekty a objekty: Exekutoři, kandidáti, smírčí orgány a v určených případech další osoby.

Postavení v právním systému: Stavovský předpis profesní samosprávy, podřízený zákonu. Jeho osobní a věcná působnost není obecnou pravomocí upravovat práva všech osob.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Podřízen exekučnímu řádu č. 120/2001 Sb. Nenahrazuje obecnou soudní pravomoc ani nezastavuje bez zákonného důvodu běh lhůt. Historické odkazy na staré trestní a přestupkové předpisy nejsou samy současným právem.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

čl. 3 — Vyloučení povinnosti využít smírčího řízení

Exekutor není povinen využít smírčího řízení a) je-li zde nebezpečí z prodlení.

čl. 15 — Průběh ústního jednání

(1) Ústní jednání zahájí smírčí orgán, který udělí slovo nejprve účastníkovi, který podal návrh na zahájení smírčího řízení, a jeho zástupci, poté účastníkovi, proti němuž návrh směřuje, a jeho zástupci.

Podklad: Exekutorský smířcí řád.pdf • 8 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 286 slov resumé včetně úvodu z 2102 slov vyčištěného podkladu (13,61 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.